

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

4. Einheit

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko

morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de

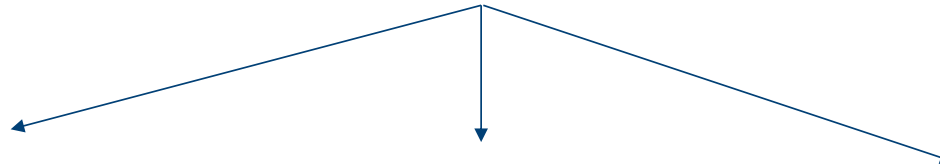
Inhalte der heutigen Einheit

- **Beschränkte Geschäftsfähigkeit**
 - Wiederholung
 - **Übungsfall 12**
- **Stellvertretungsrecht**
 - Voraussetzungen und Rechtsfolgen
 - **Übungsfälle 13, 14 und 15**

Geschäftsfähigkeit:
Fähigkeit, Rechtsgeschäfte
wirksam vorzunehmen

Kriterien des Gesetzes

Einsichts- und Urteilsvermögen der
Teilnehmer des Geschäftsverkehrs
durch Altersgrenzen und
Abhängigkeit von geistigem Zustand



Geschäftsunfähigkeit

- § 104 Nr. 1 BGB: Kinder, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- Fälle des § 104 Nr. 2 BGB
- Nichtigkeit der Willenserklärung, § 105
- Siehe aber auch § 105a: partielle Wirksamkeit

Beschränkte Geschäftsfähigkeit

- § 106 BGB: Minderjähriger, § 2 BGB
- § 107 BGB: lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft: WE wirksam
- Rechtlich nachteilhaft: WE unwirksam oder aber Zustimmung: § 108 I BGB

Volle Geschäftsfähigkeit

- Erreichen der Volljährigkeit, § 2 BGB
 - Grundsätzliche Vermutung bis Anhaltspunkte für fehlende oder beschränkte Geschäftsfähigkeit

Beschränkte Geschäftsfähigkeit = Minderjährige zwischen Vollendung des 7. und 18. Lebensjahres

I. Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes des beschränkt Geschäftsfähigen nur, wenn

1. Lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107 BGB)

- a) Einseitige Verpflichtungsgeschäfte ohne Pflichten für den Minderjährigen (Schenkung, wenn Mj der Beschenkte ist)
- b) Niemals gegenseitige oder unvollkommen zweiseitig verpflichtende Verträge!
- c) Verfügungsgeschäfte zugunsten des Mj: Beachte aber Erwerb von vermieteten oder verpachteten Grundstücken!
- d) Rechtlich neutrale Geschäfte, vgl. § 165 BGB

2. Einwilligung (= § 183 S. 1 BGB) des gesetzlichen Vertreters (§ 107 BGB)

- a) Ausdrücklich oder konkludent
- b) Einwilligung durch Taschengeldgewährung, falls Mj die vertragliche Leistung mit Mitteln des Taschengeldes *bewirkt hat*, die ihm zur freien Verfügung überlassen worden sind, § 110 BGB (Spezialfall der Einwilligung)

3. Genehmigung (= § 184 I BGB): Bis zur Genehmigung schwebende Unwirksamkeit

- a) Gegenüber Mj (Beachte aber § 108 II 1 BGB) oder dem Vertragspartner
- b) Erlangung der Volljährigkeit, § 108 III BGB
- c) Verkürzung des Schwebezustands durch Aufforderung (§ 108 II)
- d) Beendigung des Schwebezustands (§ 109)

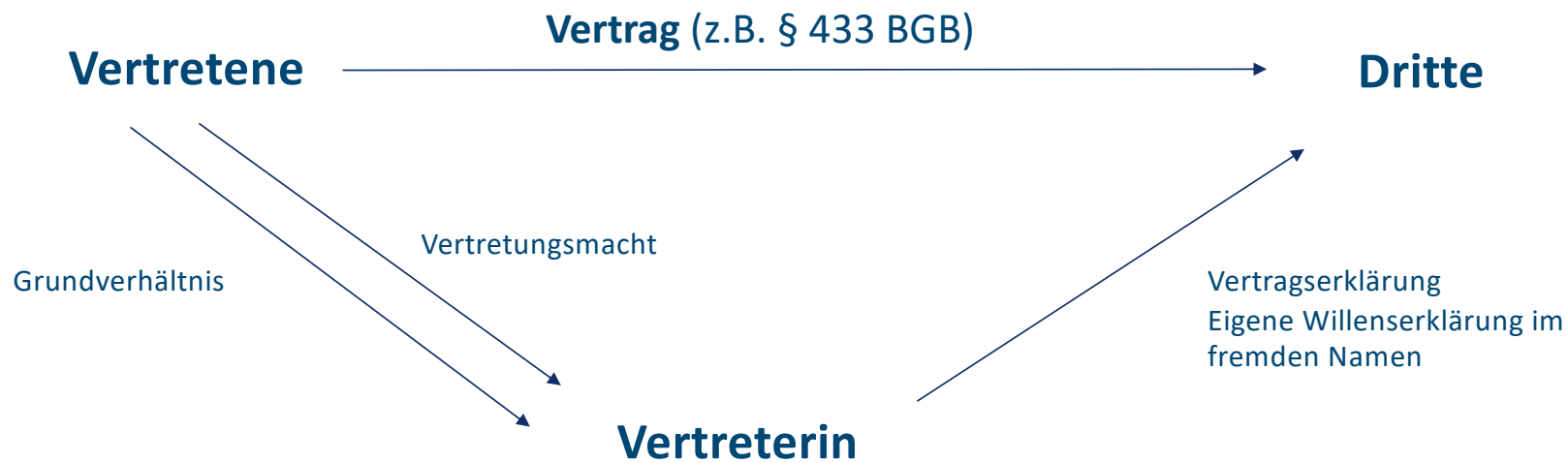
Übungsfall 12

Der volljährige V verkauft dem 15-jährigen K seinen gebrauchten Laptop für € 300.-, wobei vereinbart wird, dass der Computer später übergeben werden soll. Schon kurz nach dem Abschluss bereut V das Geschäft. Noch bevor K seinen Eltern von dem Geschäft erzählt hat, ruft V den K an und erklärt, dass er den „Vertrag widerrufe“.

In der Folge berät sich K mit seinen Eltern. Diese ermutigen ihn, von der „günstigen Kaufmöglichkeit“ Gebrauch zu machen.

Kann K von V Übergabe und Übereignung des Laptops verlangen?

Stellvertretung, §§ 164 ff. BGB



Vollmacht

Rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht heißt Vollmacht (§ 166 II BGB)

- Wird durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung erteilt (Bevollmächtigung)
- Kann als Innen- oder Außenvollmacht erteilt werden (§ 167 BGB)

Vollmacht und Grundverhältnis: Die Abstraktion der Vollmacht

- **Vollmacht** betrifft das Außenverhältnis und verleiht die Rechtsmacht, für den Vollmachtgeber zu handeln (*Können*)
- Aus dem **Grundverhältnis** ergeben sich die Rechte und Pflichten im Innenverhältnis zwischen Vertreter und Vertretenem (*Dürfen*)
 - Hierfür kommen bspw. Auftrag (§ 662) oder Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675) in Betracht

Für Bevollmächtigung und Grundverhältnis gelten **Trennungs- und Abstraktionsprinzip**:

- Die Bevollmächtigung ist ein selbstständiges Rechtsgeschäft, das vom Grundverhältnis abstrakt, dh unabhängig, ist.

§ 35 GmbHG - Vertretung der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hat eine Gesellschaft keinen Geschäftsführer (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch die Gesellschafter vertreten.

§ 37 GmbHG – Beschränkungen der Vertretungsbefugnis

- (1) Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind.
- (2) Gegen dritte Personen hat eine Beschränkung der Befugnis der Geschäftsführer, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll, oder dass die Zustimmung der Gesellschafter oder eines Organs der Gesellschaft für einzelne Geschäfte erfordert ist.

1.

Eigene wirksame Willenserklärung

Repräsentationsprinzip:
Stellvertreter gibt eine eigene
WE ab

2.

Im fremden Namen

Wahrung des
Offenkundigkeitsprinzips

3.

Mit Vertretungsmacht

Befugnis, einen anderen wirksam
zu vertreten

Eigene Willenserklärung

- In Abgrenzung zu einem Boten, der lediglich eine fremde WE überbringt.
- Möglichkeit der Stellvertretung durch beschränkt geschäftsfähigen Vertreter: § 165
- Entscheidend für die Abgrenzung zwischen Boten und Stellvertreter ist das äußere Auftreten der Hilfsperson

Im fremden Namen

- Vertreter muss dem Rechtsverkehr deutlich machen, dass er für jemand anderen handelt.
- Ausnahme: *verdeckte* Geschäft für den, den es angeht: Geschäftsgegner ist gleichgültig, mit wem Vertrag zustande kommt.
- Offenes Geschäft, für den, den es angeht (keine Ausnahme)
- Keine Ausnahme: Unternehmensbezogenes Geschäft, § 164 I 2

Mit Vertretungsmacht

- Vertretungsmacht kraft Gesetzes z.B. § 35 GmbHG
- Vertretungsmacht kraft Rechtsgeschäfts (Vollmacht)
- Vertretungsmacht kraft Rechtsschein

Übungsfall 13

K möchte sich eine neue Stereoanlage kaufen. Durch Zufall erfährt er, dass im Laden des V gerade eine Stereoanlage zum Verkauf steht, für die er sich schon länger interessiert. Da K gerade keine Zeit hat, schickt er seinen Freund F los, der ihm die Anlage besorgen soll, wobei er ihm ein Limit von 250 € setzt. F geht zu V und erklärt diesem, er soll die Anlage für K kaufen. Er bietet ihm einen Kaufpreis i. H. v. 200 €. V ist damit einverstanden.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?

Übungsfall 14

Der 5-jährige Anton (A) bittet seinen Vater (V), ihm eine Eisenbahn zu kaufen, die er im Schaufenster des Spielwarenladens des S für 20 € gesehen hat. V verspricht seinem Sohn A, ihm die Eisenbahn zu kaufen. Da er beruflich sehr eingespannt ist, gibt er A zwei Scheine zu je 10 € und sagt ihm, dass er davon die Eisenbahn bei S kaufen soll. S werde ihm die Eisenbahn geben, da S sowohl V als auch A inzwischen kenne. A geht daraufhin zu S und sagt folgendes zu ihm: „Mein Vater möchte die im Schaufenster stehende Eisenbahn für 20 € für mich kaufen. Er hat keine Zeit diese selber zu kaufen.“ S gibt A die Eisenbahn. Als A dem S daraufhin das Geld übergeben möchte, stellt er fest, dass er einen 10-Euro-Schein verloren hat. A zahlt an S daher nur 10 €. S verlangt von V die restlichen 10 €. V verweigert die Bezahlung und möchte S lieber die Eisenbahn zurückgeben, da sie ihm nicht gefällt. S lehnt dies ab.

Hat S gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 10 Euro?

Übungsfall 15

Der 19-jährige A bittet seinen 17-jährigen Freund B, für ihn ein gebrauchtes Rad zu kaufen. Das Rad dürfe jedoch maximal € 250.- kosten. Beim Fahrradhändler V findet B ein besonders hochwertiges Rad, das allerdings € 350.- kostet. Gegenüber V erklärt B: „Ich kaufe das Rad für A für € 350.-“ obwohl der Preis über der von A gesetzten Grenze liegt. V ist einverstanden. Vereinbart wird, dass der Kaufpreis von A durch Überweisung entrichtet wird. Als B dem A über den „günstigen Kauf“ berichtet, ist dieser empört. Der Kaufpreis ist zu hoch, er werde „keinen Cent“ bezahlen.

V besteht auf Bezahlung des Kaufpreises. Kann V den Kaufpreis von A oder B verlangen?